EXPUNERE DE MOTIVE

Prin modificarea art.118 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice intenționăm să clarificăm cadrul legal cu privire la teza a doua a acestui alineat, în sensul stabilirii intervalului în care conducătorul auto poate preda permisul după rămânea definitivă a hotărârii judecătorești.

În varianta actuală a tezei a doua a alin. (4), "Sancțiunea contravențională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce își produce efectele fără îndeplinirea vreunei alte formalități" ori, dacă persoana cu pricina este depistată conducând în intervalul în care îi este suspendat dreptul de a conduce, majorată deja cu 30 de zile pentru nepredarea permisului, acesteia i se întocmește dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul de către o persoană având dreptul de a conduce suspendat. Concret, în prima zi după cele 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, fără a fi necesar ca cel asupra căruia s-a aplicat măsura să mai fie înștiințat în vreun fel, dreptul de a șofa este suspendat. Dacă persoana în cauză este ulterior depistată conducând, i se va întocmi dosar penal. Și în situația în care ia la cunoștință de conținutul hotărârii judecătorești, dacă dorește să depună permisul de conducere, fără ca hotărârea să ajungă la organul de poliție competent, dispoziția de suspendare a dreptului de a conduce nu poate fi întocmită. Adesea se întocmește dispoziție de suspendare a acestui drept, retroactiv, mult după ce efectele au fost produse.

Această situație, în ultimii doi ani, a condus la grave probleme sociale, având în vedere că s-au efectuat acte de cercetare penală neoportun și s-au aplicat unele sancțiuni complementare care, implicit și inevitabil, au condus la pierderea locului de muncă a multor angajați ce depind de permisul de conducere și deci de dreptul de a conduce vehiculele pe drumurile publice. Totodată, această situație a condus la costuri deosebite atât pentru persoanele în cauză (costuri de deplasare, costul cu apărătorul, costuri rezultate din timpul de lucru pierdut), dar și pentru statul român.

Având în vedere cele arătate, soluția de dorit nu este menținerea unei situații în care cetățenii să fie neoportun supuși unor cercetări penale de către organele de cercetare ale statului, consumarea de timp și resurse pentru cercetarea unor fapte inexistente, acțiuni prin care se nesocotește ierarhia valorilor sociale

într-o societate democratică ce nu respectă consecvența legislativă a statului. Într-aun stat de drept oportunitatea înregistrării unui dosar penal trebuie să țină cont de existența vionovăției cerută de lege dincolo de orice îndoială rezonabilă. Modul de interpretare a unei legi imperfecte neputând înfrânge sub nicio formă limitele de demnitate umană.

De aceea, soluția de dorit pentru corectarea acestor probleme, resimțite atât de cetățeni cât şi de specialişti, este modificarea art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aşa cum este propus în prezentul proiect.

INIȚIATORI:

Deputat PSD Eugen Neață

NITA NICU P.S.D

POPICA OCTAVIAN

Solomon Adrian

GEORGESCU NICOLAE